MINISTÈRE
DES ARMÉES

Liberté
Égalité
Fraternité



Lettre d'information économique
N°19 – Juin 2025

La protection du secret dans les contrats de Défense

MOT DU DIRECTEUR

Mesdames, Messieurs,



Produire les capacités militaires d'aujourd'hui et de demain : tel est le défi quotidien que relèvent les entreprises de la base industrielle et technologique de défense (BITD) pour contribuer à la protection de notre pays et répondre aux besoins de nos partenaires. La préservation de ces savoir-faire passe par la protection de nos structures et de nos contrats, notamment dans ce qu'ils comportent de plus sensible et de plus secret. Cette nécessité prend tout son sens dans la logique d'accroissement de la production qui découle du passage à l'économie de guerre.

À travers cette *Lettre d'information économique*, la Direction du Renseignement et de la Sécurité de la Défense (DRSD) vous propose une mise en perspective des enjeux de la protection du secret dans le cadre des contrats de Défense. Vous y trouverez notamment des rappels sur la réglementation en vigueur, les exigences du plan contractuel de sécurité ou encore les conséquences liées au délit de compromission.

Alors que la menace qui pèse sur nos savoirs et savoir-faire reste élevée face aux agissements décomplexés de nos compétiteurs, la résilience de notre outil national de production dépend pour partie d'une protection efficace du secret et des informations sensibles. À ce titre, depuis le 9 août 2021, l'Instruction générale interministérielle 1300 sur la protection du secret (IGI 1300) impose de produire une analyse de risques adaptée pour tout site au sein duquel sont détenus des informations ou des supports classifiés.

Service enquêteur du ministère des Armées, la DRSD se tient à vos côtés pour vous conseiller dans l'application des mesures de protection du secret et l'élaboration de votre politique d'analyse de risques.

Soyez une fois de plus assurés de la disponibilité de mes agents pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ces obligations réglementaires.

Général de corps d'armée Philippe Susnjara
Directeur du Renseignement et de la Sécurité de la Défense

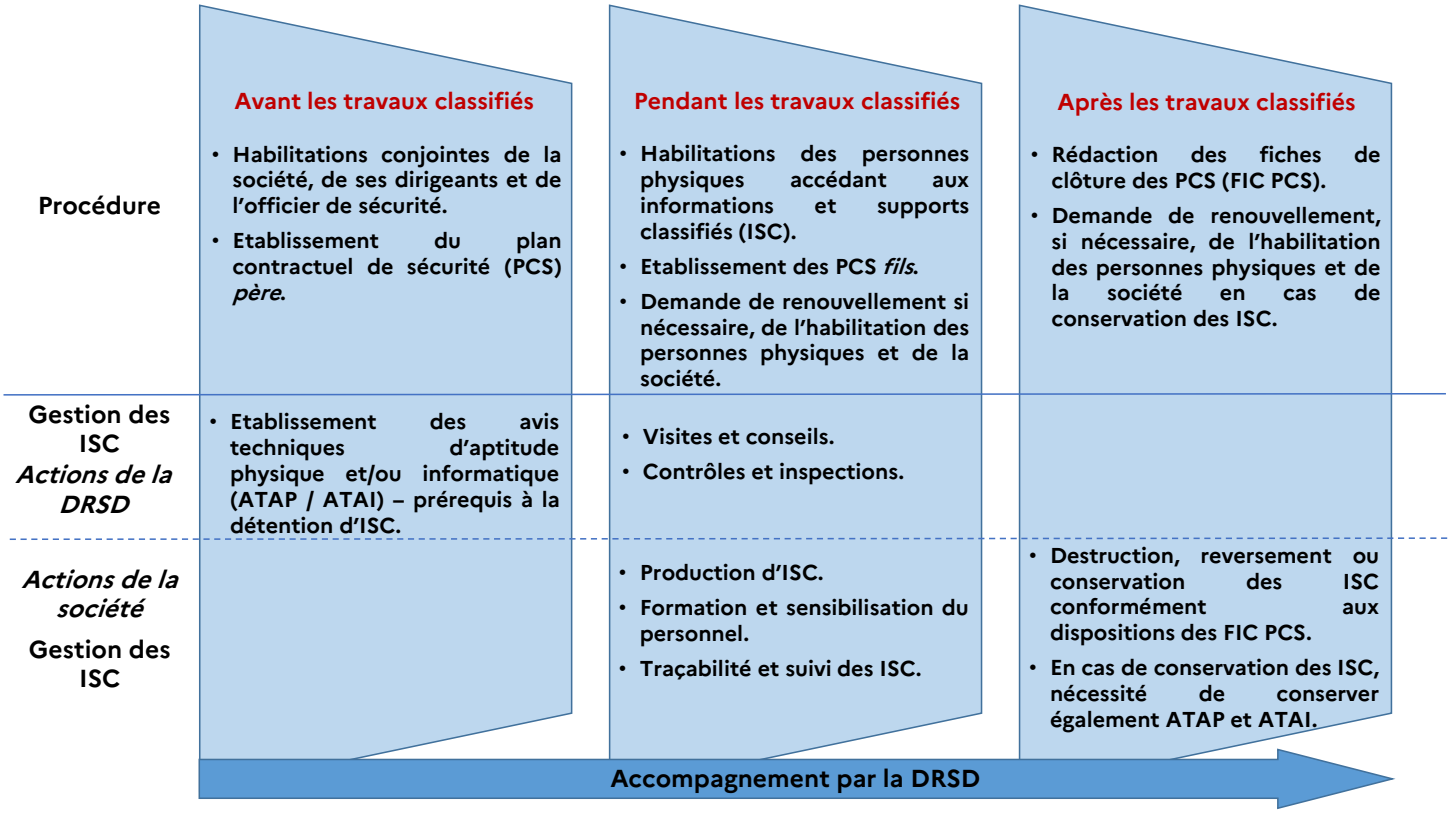
SOMMAIRE

MOT DU DIRECTEUR 2
LA PROTECTION DU SECRET DANS LES CONTRATS DE DÉFENSE 4
PROTECTION DU SECRET DANS LES CONTRATS DE DÉFENSE AVEC DÉTENTION D'INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIÉS 4
LE PLAN CONTRACTUEL DE SÉCURITÉ (PCS) : UN DOCUMENT FONDAMENTAL 5
LA DÉFINITION 5
LES DEUX CADRES D'APPLICATION 5
LA COMPOSITION D'UN PCS 6
LES PCS À LA FIN DES TRAVAUX CLASSIFIÉS 6
LES ATTRIBUTIONS DES DIFFÉRENTS ACTEURS 8
RISQUES LIÉS À UNE COMPROMISSION 9
LA DÉFINITION ET LES PEINES ENCOURUES 9
LES CONSÉQUENCES POSSIBLES D'UNE COMPROMISSION AVÉRÉE 9
RÈGLEMENTATION RELATIVE À LA PROTECTION DES INFORMATIONS 12
EST-CE QU'UNE PERSONNE BINATIONALE (DONT FRANÇAISE) A L'AUTORISATION D'ACCÉDER À DES INFORMATIONS PORTANT LA MENTION DE PROTECTION *SPECIAL FRANCE* (SF) ? 12
RÈGLEMENTATION RELATIVE À LA PROTECTION DES PERSONNES 13
LA PORTABILITÉ DE L'AVIS DE SÉCURITÉ EN CAS DE CHANGEMENT DE FONCTION OU DE MISSION NÉCESSITANT UNE NOUVELLE HABILITATION 13
QUE SIGNIFIE « *CHANGEMENT DE SITUATION JUSTIFIANT SA RÉVISION* » ? COMMENT FAUT-IL INTERPRÉTER CE TEXTE ? 13
CAS CONCRETS 13
GARDONS LE CONTACT 14

La protection du secret dans les contrats de Défense qui nécessitent la détention ou la consultation d'**informations et supports classifiés** (ISC) est strictement encadrée par la règlementation[1]. Celle-ci impose notamment aux entreprises :

- de **faire l'objet d'une habilitation** ;
- de **mettre en œuvre les moyens organisationnels, structurels et techniques pour détenir ou accéder à des ISC** durant la phase d'exécution des travaux dont elles auront la charge.

PROTECTION DU SECRET DANS LES CONTRATS DE DÉFENSE AVEC DÉTENTION D'INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIÉS



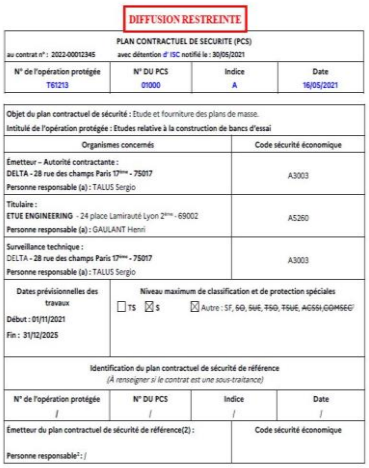
[1] Instruction générale interministérielle (IGI) 1300 du 09 août 2021 et l'instruction ministérielle (IM) 900 du 15 mars 2021.

LE PLAN CONTRACTUEL DE SÉCURITÉ (PCS) : UN DOCUMENT FONDAMENTAL

Au-delà du cadre général fixé par la réglementation, il convient de décliner les obligations liées à la détention ou à l'accès à des ISC dans un **document spécifique à chaque contrat : le plan contractuel de sécurité** (PCS)[2].

Ainsi, **le PCS fait partie intégrante du contrat passé entre un donneur d'ordre et son prestataire**.

LA DÉFINITION



DIFFUSION RESTREINTE

PLAN CONTRACTUEL DE SECURITE (PCS)

au contrat n° : 2022-00012345 avec détention d' ISC notifié le : 30/05/2021

N° de l'opération protégée	N° DU PCS	Indice	Date
T01213	01000	A	16/05/2021

Objet du plan contractuel de sécurité : Etude et fourniture des plans de masse.
Intitulé de l'opération protégée : Etudes relative à la construction de bancs d'essai

Organismes concernés	Code sécurité économique
Emetteur – Autorité contractante : DELTA - 28 rue des champs Paris 17ème - 75017 Personne responsable (a) : TALUS Sergio	A3003
Titulaire : ETUE ENGINEERING - 24 place Lamirauté Lyon 2ème - 69002 Personne responsable (a) : GAULANT Henri	A5260
Surveillance technique : DELTA - 28 rue des champs Paris 17ème - 75017 Personne responsable (a) : TALUS Sergio	A3003

Dates prévisionnelles des travaux	Niveau maximum de classification et de protection spéciales
Début : 01/11/2021 Fin : 31/12/2025	☐ TS ☒ S ☒ Autre : SF, ~~SD, SUE, TSD, TSUE, ACSSI,COMSEC~~

Identification du plan contractuel de sécurité de référence
(A renseigner si le contrat est une sous-traitance)

N° de l'opération protégée	N° DU PCS	Indice	Date
/	/	/	/

Émetteur du plan contractuel de sécurité de référence(2) : Personne responsable[1] : /	Code sécurité économique

Fiche d'un PCS fictif

Document fondamental pour la protection du secret,
« *le plan contractuel de sécurité accompagne le contrat et décrit les mesures de protection requises pour l'exécution du contrat.*
L'autorité contractante de référence contrôle l'ensemble des activités de protection des ISC, qu'il s'agisse de celles effectuées par le primo-contractant ou par ses sous-contractants.
Chaque sous-contractant doit établir un PCS avec l'autorité contractante. Cette dernière tient à jour l'arborescence des travaux classifiés pour faciliter le contrôle de la protection des ISC.
La fin d'exécution des travaux classifiés fait l'objet d'une fiche de clôture de PCS (FICPS) ».

LES DEUX CADRES D'APPLICATION

Contrats avec <u>détention</u> d'ISC
L'entreprise **peut connaître ET détenir** des informations ou supports classifiés :

- habilitation de la société : personne morale, officier de sécurité et personnes physiques ayant le besoin d'en connaître ;
- aptitude du local à héberger des ISC ;
- homologation du SI de manipulation des ISC.

➡ Exécution des travaux classifiés dans ses propres locaux.

Plan Contractuel de Sécurité (PCS)

Contrats avec <u>accès</u> à des ISC
L'entreprise **peut connaître SANS les détenir** des informations ou supports classifiés :

- habilitation de la société : personne morale, officier de sécurité et personnes physiques ayant le besoin d'en connaître.

➡ Exécution des travaux classifiés dans les locaux du détenteur des ISC.
➡ Exécution des travaux classifiés interdite dans ses propres locaux.

Plan Contractuel de Sécurité (PCS)

[2] L'IGI 1300 de 2021 a substitué le terme de *plan contractuel de sécurité* à celui d'*annexe de sécurité*.

LA COMPOSITION D'UN PCS

Si la liste des participants et celle des lieux d'exécution des travaux constituent des pièces relativement formelles, le **cahier des prescriptions de protection du secret (CPPS)** représente le cœur du PCS. Il a pour but :

- de définir la nature des travaux classifiés ;
- d'identifier les ISC ;
- de lister les mesures destinées à la protection du secret de Défense ;
- de rappeler les références des aptitudes physiques (ATAP) et/ou informatiques (ATAI) détenues par l'entreprise pour l'exécution d'un contrat avec détention d'ISC ;
- d'engager chacun des signataires du contrat.

LES PCS À LA FIN DES TRAVAUX CLASSIFIÉS

La fin des travaux classifiés se matérialise règlementairement par l'établissement, par le titulaire du contrat, de la **fiche de clôture du plan contractuel de sécurité (FIC PCS)**. Ce document est **adressé pour approbation à l'autorité contractante de référence dans un délai maximum d'un mois**. La FIC PCS a notamment pour but de préciser la destination donnée aux ISC à l'issue des prestations du titulaire du contrat *(destruction, reversement ou conservation pour une durée déterminée)* et ainsi d'éviter que celui-ci les conserve indûment.

Fin des travaux - actions à réaliser par l'officier de sécurité (OS) ou le responsable d'organisme.

Fin de contrat avec détention d'ISC

Délai d'un mois :

1. Procéder à l'établissement de la *fiche de clôture du PCS* (FIC PCS) avec mention :
   - des supports classifiés à conserver ;
   - de la durée de conservation souhaitée.
2. Y joindre l'inventaire à jour des ISC détenus.

Après signature conjointe avec le directeur d'organisme : transmettre la FIC PCS à l'autorité contractante qui se prononce sur la destination à donner aux ISC (destruction, conservation, retour).

ISC CONSERVÉS

Dans le cas où **l'entreprise est autorisée à conserver** les ISC, l'OS doit :

- s'assurer du maintien de l'habilitation des personnes morale et physiques ;
- s'assurer du maintien des aptitudes des locaux de l'entreprise et/ou des SI ;
- mettre à jour l'inventaire des ISC avec mention de l'identité des personnes détentrices.

ISC REVERSÉS ou DÉTRUITS

Dans le cas où **l'entreprise n'est PAS autorisée à détenir** des ISC ou lorsque leur détention n'est plus nécessaire, l'OS doit :

- soit reverser, après établissement d'un inventaire, les ISC à l'autorité contractante ;
- soit détruire les ISC avec établissement d'un PV sur autorisation de l'autorité contractante.

Le traitement retenu pour les ISC doit figurer sur la fiche de clôture du PCS.

Autorité contractante

Pour les contrats passés pour le ministère des Armées, la Direction générale de l'armement (DGA) est généralement l'autorité à l'origine du contrat (autorité contractante). Mais celle-ci peut également être une société dès lors que cette dernière sous-traite une partie de son activité. Dans tous les cas, cette autorité est en charge de :

- rédiger le PCS de référence avec la société primo-contractante titulaire du contrat ;
- contrôler la bonne rédaction des PCS « *fils* » ;
- approuver les projets, les actualisations et les fiches de clôture de PCS (FIC PCS) ;
- clôturer le contrat classifié après s'être assuré de la clôture des contrats de sous-traitance.

Titulaire du contrat

En charge de l'exécution du contrat classifié, le titulaire doit :

- respecter les termes du PCS par la mise en œuvre des mesures arrêtées dans celui-ci ;
- communiquer la liste de ses sous-traitants qui détiennent des ISC à l'autorité contractante ;
- rédiger les PCS « *fils* » de ses sous-traitants en les faisant valider par l'autorité contractante ;
- s'assurer du respect des PCS « *fils* » par les sous-traitants ;
- s'assurer de la clôture de tous les contrats de sous-traitance avant d'envisager celle de son propre contrat ;
- remplir et transmettre la fiche de clôture de son contrat.

DRSD

Conformément au code de la Défense, « *la Direction du Renseignement et de la Sécurité de la Défense est le service de renseignement dont dispose le ministre des Armées pour assumer ses responsabilités en matière de sécurité du personnel, des informations, du matériel et des installations sensibles* ». Par conséquent, la DRSD a pour mission de veiller à l'intégrité du secret de la défense nationale. Celui-ci se présente sous la forme d'informations ou de supports classifiés (ISC). L'instruction générale interministérielle n° 1300 (IGI 1300) sur la protection du secret de la défense nationale définit les règles de gestion et d'utilisation des ISC.

Dans le cadre de cette mission, la DRSD est responsable :

- d'établir les avis techniques d'aptitude physique (ATAP) et informatique (ATAI) ;
- de contrôler *a posteriori*, dans le cadre de ses inspections, le respect des mesures arrêtées dans le PCS ;
- de conseiller les titulaires des contrats classifiés dans l'exercice de leurs responsabilités liées à la protection du secret ;
- de conduire les investigations sur les cas de suspicion de compromission du secret (exemple : IPCS non clôturé alors que des ISC n'ont plus de raison d'être détenus par une société).

LA DÉFINITION ET LES PEINES ENCOURUES

Principale infraction relevée en cas de **non-respect de la protection du secret de la défense nationale**, la **compromission** est un **délit** prévu et réprimé par les articles 413-10 et suivants du code pénal.

Elle consiste en la destruction, le détournement, la soustraction ou la reproduction non autorisée d'une information ou d'un support classifié, ainsi que le fait de divulguer ou de rendre possible la divulgation d'un secret de la défense nationale, c'est-à-dire de le rendre accessible ou de le porter à la connaissance d'une ou plusieurs personnes non qualifiées, voire du public.

LES CONSÉQUENCES POSSIBLES D'UNE COMPROMISSION AVÉRÉE

Pour l'entreprise :

1. sanction pénale (voir *infra*) ;
2. perte de contrat ;
3. perte de l'habilitation.

Pour la personne physique :

1. sanction pénale (voir *infra*) ;
2. perte de l'habilitation.

Infraction	Prévue et réprimée par	Peines
Compromission du secret de la défense nationale **par une personne qualifiée**	Art. 413-10 al. 1 et 2 du code pénal	7 ans de prison 100 000 € d'amende
Compromission du secret de la défense nationale par **une personne qualifiée, agissant par imprudence ou négligence**	Art. 413-10 al. 3 du code pénal	3 ans de prison 45 000 € d'amende
Les personnes morales responsables des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, peuvent être poursuivies seules ou en même temps que ces derniers, et condamnées à une **amende portée à un montant maximum cinq fois supérieur à celui prévu pour les personnes physiques**, outre les peines habituelles qui s'appliquent à elles pouvant aller jusqu'à leur dissolution *(art. 131-39 et 414-7 du code pénal)*.		

SUSPICION D'UN FAIT DE COMPROMISSION :
CONDUITE à TENIR

CONTACTEZ RAPIDEMENT ET DISCRÈTEMENT
VOTRE OFFICIER DE SÉCURITÉ ET VOTRE CORRESPONDANT DRSD.

Dès lors que l'entreprise fait face à un risque de compromission ou identifie une suspicion de compromission, il s'agit d'intervenir rapidement et de façon discrète pour limiter les conséquences de la divulgation des informations et supports classifiés compromis.

Procédure à appliquer dans le cadre d'une suspicion de compromission.

Actions de l'entité titulaire

Tous les collaborateurs impliqués :
- rédiger un compte-rendu (CR) immédiatement ;
- envoyer le CR au responsable hiérarchique habilité et à l'OS.

Chef d'établissement / OS :
- évaluer le préjudice ;
- informer dans les plus brefs délais le référent de la DRSD.

DRSD

Investigations

Chef d'établissement / OS :
- appliquer les mesures conservatoires

Analyse des faits *(avis d'enquête)*

Compromission avérée

Suspicion de compromission

Pas de compromission

Transmission pour étude du dossier à la DGSI et éventuelle judiciarisation

DGSI

Investigation

Informer l'autorité judiciaire

Engagement de poursuite pénale

Affaire classée sans suite

CAS CONCRET : CONDUITE A TENIR EN CAS DE PERTE D'ISC

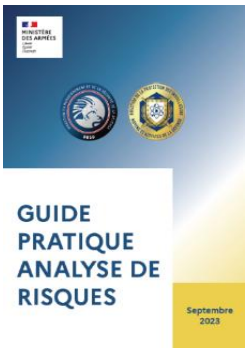
Dans la période de 2023-2024, l'officier central de sécurité d'une société de la BITD constate, lors de ses contrôles annuels, qu'il manque plusieurs dizaines d'ISC au sein des différents établissements implantés sur le territoire national.

Fort des recommandations formulées par son agent référent DRSD au cours des enquêtes et des inspections menées au profit de son entreprise, il a mis en place des actions pour retrouver les détenteurs des ISC et les ISC manquants nommément identifiés.

RECOMMANDATIONS

- ☐ établir et diffuser une politique de gestion des ISC ;
- ☐ conduire des séances de formation et effectuer des rappels réguliers sur la gestion des ISC ainsi que sur les risques encourus pour le détenteur ;
- ☐ veiller au suivi rigoureux des ISC, en particulier lors de la clôture d'un projet.

Pour aller plus loin : le **guide d'appui à la rédaction de l'analyse des risques.**



Afin de répondre aux besoins des entités militaires et des entreprises de la BITD, la DRSD a rédigé, avec la Direction de la Protection des Installations, Moyens et Activités de la Défense (DPID), un guide pour la rédaction des analyses de risques[3].

Composé de **fiches pratiques illustrées d'exemples concrets**, il développe dans une première partie la méthodologie générale applicable à toutes les entités pour évaluer les risques et aléas et mettre en place des mesures adéquates ; dans une seconde partie, il précise les étapes nécessaires pour conduire une analyse de risques spécifiquement centrée sur les menaces qui pèsent sur les ISC et répond directement à l'attendu pour la constitution d'un dossier d'ATAP.

[3] https://www.defense.gouv.fr/drsd/ressources-entreprises/guide-danalyse-risques.

EST-CE QU'UNE PERSONNE BINATIONALE (DONT FRANÇAISE) A L'AUTORISATION D'ACCÉDER À DES INFORMATIONS PORTANT LA MENTION DE PROTECTION *SPECIAL FRANCE* (SF) ?

Réponse : Oui.

Compléments

Un document avec la mention de protection *SPECIAL FRANCE* n'est accessible qu'à une personne morale (une entreprise par exemple) ou une personne physique de nationalité française (y compris celle qui bénéficie de la double nationalité).

En effet, conformément à l'article R.2311-4 du code de la défense, aucun État, aucun ressortissant étranger, aucune organisation internationale, aucune institution, organe ou organisme de l'Union européenne, ni aucune personne morale de droit étranger ne peut se voir communiquer d'informations ou supports classifiés ou protégés comportant la mention *Spécial France*.

La manipulation d'un document avec la mention de protection *SPECIAL FRANCE* ne peut donc pas s'effectuer en présence d'une personne de nationalité étrangère.

Enfin, le principe du besoin d'en connaître s'applique également.

Une fiche *Gestion d'un document DIFFUSION RESTREINTE* aborde également la spécificité de la mention de protection *SPECIAL FRANCE*. Cette fiche est disponible sur le site internet de la DRSD.

Sources

- article R.2311-4 du code de la défense ;
- instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale du 09 août 2021, chapitre 7.1.1.3.

LA PORTABILITÉ DE L'AVIS DE SÉCURITÉ EN CAS DE CHANGEMENT DE FONCTION OU DE MISSION NÉCESSITANT UNE NOUVELLE HABILITATION

L'instruction générale interministérielle (IGI) 1300 du 9 août 2021 prévoit la **portabilité de l'avis de sécurité en cas de changement de fonction ou de mission nécessitant une nouvelle habilitation** (point 3.5.7) : « *Lorsque l'avis de sécurité ayant fondé l'habilitation précédente est toujours en cours de validité et qu'aucun* ***changement de situation justifiant sa révision*** *(cf. 3.5.3) n'est survenu, la nouvelle décision d'habilitation est délivrée sur la base de l'avis de sécurité en cours et n'excède pas la durée de validité de ce dernier.* »

QUE SIGNIFIE « *CHANGEMENT DE SITUATION JUSTIFIANT SA RÉVISION* » ? COMMENT FAUT-IL INTERPRÉTER CE TEXTE ?

La DRSD retient l'**interprétation la plus pragmatique possible** afin d'assurer la protection des individus et celle des entités employeurs sans initier des procédures de façon systématique.

Ainsi, le terme « *changement de situation justifiant sa révision* » est entendu comme :

- une **évolution de la situation familiale**, telle qu'une nouvelle relation, notamment si le conjoint/conjointe est d'origine étrangère ou qu'une profession dite sensible est exercée. Ainsi, un mariage après 10 ans de relation déclarée est pris en compte mais ne justifie pas le lancement d'une nouvelle procédure dans la mesure où la relation est déjà connue ;
- **un élargissement de la sphère familiale ou amicale proche**, notamment si les personnes qui entrent dans cette sphère sont d'origine étrangère ;
- un **changement de comportement de l'individu qui suscite l'étonnement** de sa hiérarchie et de ses collègues. Ce changement pourrait traduire une religiosité, une idéologie politique ultra, une violence soudaine, nouvelles ;
- **toute évolution de poste qui nécessite un niveau d'habilitation supérieur** : un changement de poste avec un niveau de classification identique à celui du poste précédemment occupé ne nécessite aucunement une nouvelle procédure, sauf cas cités *supra*.

CAS CONCRETS

- Mariage après 10 ans de relation commune déclarée :
  ➔ pas de nouvelle procédure.
- Célibataire qui s'installe en concubinage avec une relation non déclarée :
  ➔ nouvelle procédure requise.
- Arrêt de consommation de tout alcool, temps de prière demandé ou changement radical d'apparence physique :
  ➔ nouvelle procédure requise.
- Prosélytisme appuyé auprès des collègues :
  ➔ nouvelle procédure requise.
- Changement de comportement lié à une consommation de stupéfiants :
  ➔ nouvelle procédure requise.
- Apparition d'un discours politique virulent et de propos racistes ou violents :
  ➔ nouvelle procédure requise.

GARDONS LE CONTACT

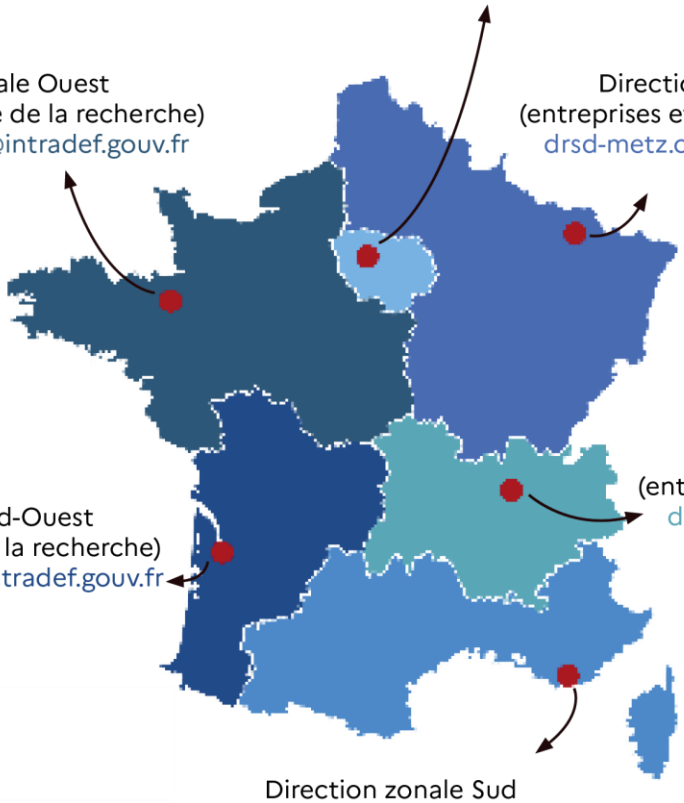
Direction centrale
Section Sensibilisation
drsd-cie-sensibilisation.contact.fct@intradef.gouv.fr

Direction zonale Hors métropole
drsd-dzhm.cmi.fct@intradef.gouv.fr

Direction zonale Ile-de-France
Entreprises : drsd-dsezp-4.cds.fct@intradef.gouv.fr
Écoles et instituts de recherche : prsd-villacoublay.cmi.fct@intradef.gouv.fr

Direction zonale Ouest
(entreprises et monde de la recherche)
drsd-rennes.cmi.fct@intradef.gouv.fr

Direction zonale Nord-Est
(entreprises et monde de la recherche)
drsd-metz.cmi.fct@intradef.gouv.fr



Direction zonale Sud-Est
(entreprises et monde de la recherche)
drsd-lyon.cmi.fct@intradef.gouv.fr

Direction zonale Sud-Ouest
(entreprises et monde de la recherche)
drsd-bordeaux.cmi.fct@intradef.gouv.fr

Directions zonales (DZ)

Direction zonale Sud
(entreprises et monde de la recherche)
drsd-toulon.cmi.fct@intradef.gouv.fr

CERT [ED]

0 805 046 300*

*Appel gratuit

cert-drsd.contact.fct [@] def.gouv.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre site internet
www.defense.gouv.fr/drsd